



Tribunal Arbitral do Desporto

Processos n.º 1/2025

Demandante: Ricardo José Ramos Antunes

Demandada: Federação de Ginástica de Portugal

Contrainteressados:

Carlos Manuel Sequeira de Morais

Luís Maria Severino Arrais

António Manuel Mestre Guerreiro

DESPACHO N.º 8

Notificada da Decisão Arbitral proferida no âmbito dos autos à margem identificados, veio a Demandada, por requerimento de 5 de Novembro de 2025, manifestar, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 50.º da Lei do TAD, a sua oposição “à publicidade na sua página na Internet da decisão arbitral, de um sumário da mesma, bem como, de comunicado de imprensa a descrever os resultados do presente processo”.

Além da invocação da norma legal, a Demandada não indica qualquer razão que, *in casu*, possa obstar à publicitação da Decisão.

Nos termos do n.º 3 do artigo 50.º da Lei do Tribunal Arbitral («LTAD»), dispõe-se que «[o] TAD publicita na sua página na Internet a decisão arbitral, um sumário da mesma e ou um comunicado de imprensa a descrever os resultados do processo, salvo se qualquer das partes a isso se opuser».

É conhecida a posição, já sufragada em decisões e doutrinariamente, que sustenta a inconstitucionalidade desta norma, por desrespeitar os artigos 2.º, 20.º e 206.º da Constituição da República Portuguesa («Constituição»), que consagram o princípio do Estado de Direito democrático, o direito de acesso à justiça e aos tribunais, bem como o princípio da publicidade da audiência¹.

¹ Cfr. A. CELESTE CARVALHO, “A arbitragem necessária e os poderes do juiz”, in *Tribunal Arbitral do Desporto – um ano depois*, Lisboa, 2017, p. 13.



Tribunal Arbitral do Desporto

Já por várias vezes este Tribunal Arbitral do Desporto desaplicou, por inconstitucionalidade, a referida norma. Remete-se para o decidido, entre outros, no processo 85-A/2022.

É aplicável aos tribunais arbitrais – enquanto órgãos que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 209.º da Constituição, administram a justiça – o princípio constitucional de publicidade da atividade dos tribunais². A publicidade das decisões é, também da perspetiva internacional, um instrumento do direito ao processo equitativo (por exemplo, no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e no artigo 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem)³.

Em face do exposto, o n.º 3 do artigo 50.º da LTAD não pode ser interpretado no sentido de, em arbitragem necessária⁴, atribuir uma prerrogativa às Partes para, sem qualquer fundamento atendível, impedir a publicidade das decisões do TAD⁵. Trata-se de uma “restrição fantasma” que limita ostensivamente o direito à publicidade das decisões judiciais, vetor relevante do direito de acesso à justiça (artigo 20.º da Constituição) sem qualquer fundamento (e.g., reserva da intimidade da vida privada, interesses superiores do Estado ou normal desenvolvimento da lide cautelar), em manifesta violação do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição.

Nessa linha, cabe ao Colégio Arbitral desaplicar normas que repare de inconstitucionais e, neste caso concreto, aferir se existia a necessidade de salvaguardar a dignidade das pessoas ou outro fundamento atendível⁶. Não se verificando nenhuma das situações descritas (e não fornecendo a Demandada qualquer informação nesse sentido), vem este Colégio Arbitral indeferir o requerido, devendo proceder-se à publicação da decisão nos normais termos.

² Cfr. J. MIRANDA, A reforma da legislação processual aplicável à arbitragem desportiva necessária, *e-Publica* Vol. 8, No. 1, 2021, p. 22-23.

³ Veja-se a decisão do TEDH, no caso “Mutu & Pechstein v. Switzerland”, sobre a publicidade da audiência nos casos de arbitragem desportiva “forçada” à luz do art. 6º da CEDH: <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-186828%22%5D%7D>

⁴ Não se analisa a questão no âmbito da arbitragem voluntária.

⁵ O referido é corroborado pelo teor do atual 185.º-B do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e pela necessidade de coerência do sistema.

⁶ Cfr. J. MIRANDA, A reforma da legislação processual aplicável à arbitragem desportiva necessária, *e-Publica* Vol. 8, No. 1, 2021, p. 22-23.



Tribunal Arbitral do Desporto

Notifique-se.

Lisboa, 5 de novembro de 2023,

O Presidente do Colégio Arbitral,

(Pedro Moniz Lopes)

A handwritten signature in grey ink, appearing to be 'PM', followed by a horizontal line.

O presente despacho é assinado, em conformidade com o disposto na al. g) do artigo 46.º da LTAD, unicamente pelo árbitro presidente, tendo merecido a concordância dos restantes membros do Colégio Arbitral.